

자문료 지급기준

제1조 (목적)

이 기준은 법무부 해외진출기업 국제법무지원단(이하 '지원단'이라고 한다) 운영규정 제10조에 따라 자문위원에게 자문료, 기타 필요경비 등을 지급하기로 결정한 경우, 지원단 소속 자문위원 또는 자문위원이 소속된 법인(이하 '담당 자문위원'라고 한다)이 소정의 요건을 갖추어 법률 지원을 신청한 기업 등에 대하여 법률 자문(이하 '자문'이라고 한다)을 수행하였을 때, 이에 대한 자문료를 산정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (자문료의 산정원칙)

자문료는 담당자문위원이 자문을 위해서 투입한 시간(이하 '자문소요 시간'이라고 한다)에 시간당 자문료(부가가치세를 포함한 금액을 말한다. 이하 같다.)를 곱하여 산정한다.

제3조 (자문료총액의 산정기준)

- ① 제2조에 의한 시간당 자문료는 1시간당 5만원으로 한다.
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 시간당 자문료를 증액할 수 있다. 단, 그 한도는 1시간당 10만원으로 한다.
 1. 법률지원의 신청내용이 복잡하고 난해하여 자문을 하기 위하여 전문적이고 고도의 법률 지식이 필요하다고 인정되는 경우
 2. 기타 자문료의 증액이 상당하다고 인정되는 경우
- ③ 담당자문위원이 자문을 위하여 출장상담·현장조사·관계자의 면담을 실시한 경우, 교통비 등의 실비는 필요하다고 인정되는 범위 내에서 제2조의 규정에 의한 자문료에 합산할 수 있다.

제4조 (자문료 총액의 최고한도)

제2조 및 제3조에 의하여 산정된 자문료 총액이 100만원을 초과하는 경우 자문료 총액은 100만원으로 본다.

제5조 (자문소요시간의 산정방법)

- ① 담당 자문위원은 자문을 수행한 후 「자문 확인서」에 소요시간을 기재하여 법무부에 제출하여야 한다.
- ② 검사 또는 사무관이 위 확인서에 의하여 자문내용을 확인하면 위 확인서에 기재된 시간을 자문소요시간으로 본다.
- ③ 검사 또는 사무관은 담당 자문위원이 자문의 내용 및 분량에 비추어 소요시간을 지나치게 과다하게 기재하였다고 인정하는 경우에는 자문소요시간을 일부 인정하지 아니할 수 있다. 이 경우 검사 또는 사무관은 확인서에 그 취지를 기재하여야 한다.

제6조 (자문료의 지급)

법무부는 「자문 확인서」가 제출된 후, 신속하게 자문료를 담당 자문위원에게 지급하여야 한다.